

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU



İÇİNDEKİLER

- Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun Gelişimi
- Fikri Mülkiyette Temel Kavramlar
- Günümüzde Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku



HEDEFLER

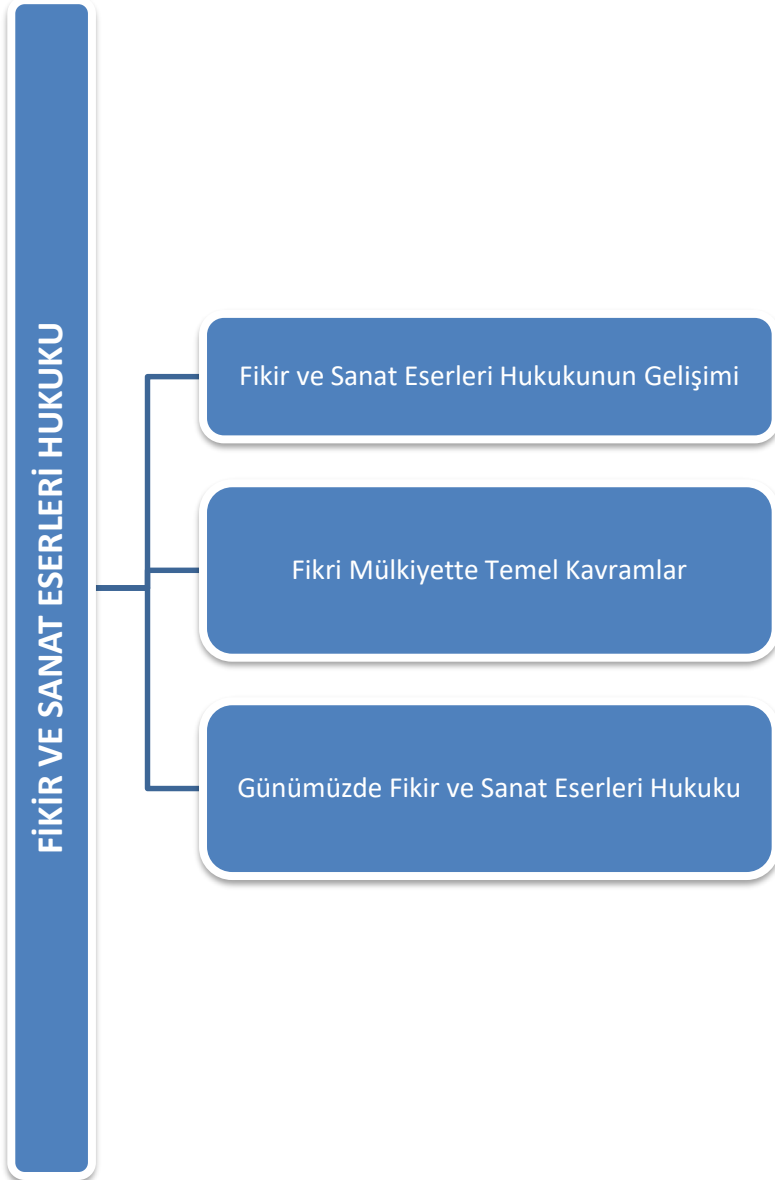
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Fikir ve sanat eserleri hukukunun tarihsel gelişimini,
 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki temel kavramları,
 - İnternet ile fikir ve sanat eserleri hukuku ilişkisini öğrenme imkânı bulacaksınız.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**GÖRSEL İLETİŞİM
TASARIMI**
Dr. Konur Alp KOZ

ÜNİTE
14



GİRİŞ

Fikir ve sanat eserlerinin korunması; en geniş çerçeveden bakıldığında; duygu, düşünce, zekâ ve sanat üretimlerinin haksız kullanım, kopya ve istismardan korunması ile üreticilerine maddi ve manevi açılardan belli başlı hak ve kazanımların sağlanması anlamına gelmektedir. Gerçekten de; fikir ve sanat eserlerinin hem gelişmesi, artması ve yayılması hem de eser sahiplerinin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için korunmalarının bir ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Emeklerine saygı gösterildiğini ve çalışmalarının karşılığında belli bir maddi kazanç elde edebileceklerini bilen bireyler daha fazla üretmeye istekli olacaklardır. Daha fazla üretim de niceliğin yanı sıra niteliğin de artmasına, dolayısıyla toplumsal kültür düzeyinin yükselmesine yol açacaktır. Fikri üretimin ekonomi ile olduğu kadar demokrasi ve özgürlükler ile de yakından ilgisi olduğu bilinen bir gerçektir. Nihayetinde; elverişli üretim koşullarının sağlanabilmesi için fikir ve sanat eserlerinin sahipleri ile birlikte kanunlar nezdinde korunması bir zorunluluktur.

Günümüzün gelişen teknolojisi ile birlikte kitle iletişim araçlarının getirdiği yenilik ve değişiklikler, fikir ve sanat eserlerinin üretiminde olduğu kadar umuma arzları ve korunması hususlarında da yeni düşünceler ortaya çıkmıştır. Toplumların gelişmesinde başat rol oynayan kültürel, teknolojik ve sosyal ürünler; hem kendi doğaları gereği değişime sebep olmakta hem de içerisine doğdukları dünyayı değişime uğratmaktadır. Bu ünite de fikir ve sanat eserlerinin korunması adına hazırlanan ve bugüne dek çeşitli değişikliklerle yürürlükte kalan 5468 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ışığında fikir ve sanat eserleri hukukunun çalışma alanları, kapsamı ve getirdikleri incelenecektir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNUN GELİŞİMİ

1450 yılında matbaanın icadı ve makineleşmesi ile birlikte eserlerin basımı noktasında bir sektörün oluşmasını sağlamış, buna bağlı olarak bu sektör de oldukça karlı hâle gelmiştir. Başlarda sadece basım yapan tüccarların çıkarına yönelik şekillenen ve eser sahibinin aksine matbaacının haklarının korunmasını temel alan anlayış, zamanla yazarların maddi zorluklar yaşamasına yol açınca 1709 yılında İngiltere'de "*Act Anne*" olarak bilinen bir telif yasası kabul edilmiştir (Yüksel, 2001). Ülkemizde ise telif hakkıyla ilgili ilk hukuk metni, 1850 tarihli "*Encümen-i Daniş Nizamnamesi*"dir. Buna göre, eserin incelenmesinden sonra, telif hakkı ödenmektedir. Daha sonra, 1857 tarihli *Telif Nizamnamesi* çıkmıştır. Bu nizamnameye göre, basılan nüshalar tükeninceye kadar eseri basan şahsa tekell olma hakkı tanınmaktadır. 1872'de yapılan bir ekle, yazarın kitabı için koruma süresi 45 yıl, tercüme eserlerin koruma süresi ise 20 yıl olarak belirlenmiştir. Osmanlı döneminde bu konuda ilk hakkaniyetli ve detaylı kanun, 1910 tarihli "*Hakkı Telif Kanunu*"dur. Bu kanun 1952 yılına kadar yürürlükte kalmış, *5 Aralık 1951'de kabul edilen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1 Ocak 1952 tarihinde yürürlüğe girmiştir*. Türkiye aynı tarihte, Bern Sözleşmesi'nin 1938 tarihli Brüksel Belgesi'ne 5777 sayılı yasa ile katılmıştır.



Ülkemizde telif hakkıyla ilgili ilk hukuk metni, 1850 tarihli "*Encümen-i Daniş Nizamnamesi*"dir.

Dünyada ise Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Sanayi Devrimi ile birlikte fikri ve ticari hakların korunma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Buna göre ticari ve teknolojik buluşlarda ilk patent uygulamaları Venedik'te yapılmış, patent uygulamalarının kanunlaşması ve yaygınlaşması ise İngiltere tarafından gerçekleştirilmiştir. İlerleyen dönemlerde teknolojinin de gelişmesi ile evrensel olarak bu hakların korunması amacıyla ülkeler çeşitli işbirlikleri kurarak anlaşmalar ve sözleşmeler hazırlamışlardır.

1883 yılında Belçika, Brezilya, İspanya, Hollanda, Tunus, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya ve Portekiz tarafından imzalanan Paris Sözleşmesi; ticari mülkiyet hakları konusunda ortaya çıkan ilk uluslararası sözleşmedir. 1886 yılında Edebi ve Sanatsal Eserlerin Korunması Hakkındaki Bern Sözleşmesi Türkiye dâhil 168 ülkenin taraf olmasıyla imzalanmıştır. Ardından bu iki sözleşmenin yürütülebilmesi için İsviçre'nin Bern şehrinde 1893 yılında Fikri Mülkiyetin Korunması için Birleşik Uluslararası Büro (BIRPI) kurulmuştur. 1961 yılında halen 58 ülkenin taraf olduğu "İcracı Sanatçılar, Fonogram Üreticileri ve Yayın Kuruluşlarının Korunması Hakkındaki Roma Sözleşmesi" imzalanmıştır. 1967 yılında ise *WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization)* kurulmuştur. Türkiye'nin de 1976'dan itibaren üye olduğu ve 192 üye ülkesi bulunan örgüt, Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşlarından biridir. 1973 yılında WIPO kuruluş sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Yine 1973 yılında Avrupa Patent Ofisi Türkiye'nin de katıldığı Münih Sözleşmesi uyarınca kurulmuş, 1977 yılında Avrupa Patent Sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle fiilen çalışmaya başlamıştır. 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) yürürlüğe girmiştir. TRIPS Anlaşmasının amacı, uluslararası alanda yapılan ticarete yaşanabilecek sorunları en aza indirmek ve ülkeler arasındaki işbirliğini arttırmaktır. 2001 yılında ise 26 Nisan gününün, her yıl "*Dünya Fikri Mülkiyet Günü*" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır (Soyak, 2005).



2001 yılında her yılın 26 Nisan gününün "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Bilim ve sanat eserlerinin üretiminden doğan haklar olan fikir ve sanat eserleri hukuku, tüm dünyada iletişimin yaygınlaşması, eserlerin dolaşımının artması ve tüketimin çeşitlenmesi ile bugün eskisinden daha fazla önem arz etmektedir (Piroğlu, 2001).

FİKRİ MÜLKİYETTE TEMEL KAVRAMLAR

Bir ya da birden fazla bireyin yaratıcı çabalarından meydana gelen ürünler, belli ölçütler dâhilinde eser olarak kabul edilmektedir. Bu ölçütlere göre, eser hem ticari hem de ekonomik olarak faydalı ve umuma arz edilebilecek durumda olmalı hem de sahibinin hususiyetini taşımalıdır. Burada anahtar kavram yaratıcılıktır. Yaratıcılık yani ortaya çıkan eserin özgün olması, öncüllerinden farklı bir hikâyesi ya da işlerliğinin olması hatta bizzat kendisinin öncül olması gibi unsurlar; bir eserin fikir ve sanat eseri olması için gerekli özelliklerdendir.

Bireyin yaratıcı etkinliklerinden ortaya çıkanların eser olarak kabul edilmesinde; nesnel ve öznel olmak üzere iki ölçüt vardır. *Nesnel ölçüt*, fikrî çalışmanın maddi olarak faydalanmaya elverişli olması yani ticarî mal olarak kamuya sunulma imkânının olmasıdır. Ancak bu, tek başına korunan bir özellik

değildir zira eser sahibinin eseri üzerinde çeşitli manevi hakları da bulunmaktadır. **Öznel ölçüte** göre ise; ancak sahibinin hususiyetlerini taşıyan ürünler eser niteliğini kazanır. Evrensel kabullere göre de yaratıcılık ve kişisellik özellikleri ön plana çıkarılmakta ve eserin tanımlanmasında önem verilmektedir.

Fikir ve sanat eserleri, ülkemizde yürürlükte olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile hukuki himayenin konusu yapılmıştır. Kanun altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, fikir ve sanat eserleri tanımlanmış ve tasnif edilmiştir. İkinci bölümde Eser sahipliği düzenlenmiştir. Üçüncü bölümde Fikri haklara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde eser sözleşmesi ve eser üzerinde tasarruflar düzenlenmiştir. Beşinci bölümde, fikri hakların hukuki ve cezai himayesine yer verilmiştir. Altıncı bölümde çeşitli hükümler yer almıştır.



Görsel-işitsel eserler içindeki sesler hariç olmak üzere bir icrada yer alan seslerin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortama fonogram denir.

Madde 1’de kanun tarafından tarif edilen unsurlar aşağıda detaylı biçimde verilmiştir:

- **Eser:** Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir.
- **Eser sahibi:** Eseri meydana getiren kişidir.
- **İşlenme eser:** Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsulleridir.
- **Derleme eser:** Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eserdir.
- **Tespit:** Seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilir, çoğaltılabilir veya iletilebilir şekilde bir araca kaydedilmesi işlemidir.
- **Fonogram:** Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamdır.
- **Bilgisayar programı:** Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarıdır.
- **Ara yüz:** Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümleridir.
- **Ara işlerlik:** Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneğidir.
- **Bağlantılı haklar:** Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları haklarıdır.
- **Komşu haklar:** Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan,

tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları ifade etmektedir.

Kanun kapsamında pek çok farklı bilim ve sanat alanında ortaya çıkarılan ürünler eser olarak sayılmıştır. *Bunlar ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanatlar eserleri, sinema eserleri, işlemler ve derlemelerdir.* Bunların özellikleri yine kanunun 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. maddelerde açıklanmıştır;

İlim ve edebiyat eserleri:

- Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,
- Her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri,
- Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,
- Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.

Musiki eserleri:

Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.

Güzel sanat eserleri:

Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan;

- Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi,
- Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
- Mimarlık eserleri,
- El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,
- Fotografik eserler ve slaytlar,
- Grafik eserler,
- Karikatür eserleri,
- Her türlü tiplerlerdir.

Sinema eserleri:

Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.



Ülkemizde fikir ve sanat eserleri, 6 bölümden oluşan 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" ile hukuki himayenin konusu yapılmıştır.



İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi Madde 27:
“Herkes, sahibi olduğu
ilim ve sanat
eserlerinden doğan
maddi manevi
çıkarlarının korunması
hakkına sahiptir.”

İşlenmeler ve Derlemeler

Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve aşağıda başlıcaları verilen yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir:

- Tercümeler,
- Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilere bir başkasına çevrilmesi,
- Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim hâline sokulması veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekilde sokulması,
- Musiki düzenleme ve tertipleri,
- Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması,
- Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat hâline konulması,
- Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi,
- Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hâle getirilmesi (İlmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.),
- Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması,
- Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması,
- Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez.),

Madde 8, 9 ve 10'da ise eser sahibinin tarifi yapılmış ve birden fazla sahiplik durumu açıklanmıştır;

Bir eserin sahibi, onu meydana getirenlerdir.

- Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir.
- Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır.
- Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır.
- Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin iştirakini isteyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın iştirak etmezse,



Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema olarak sayılan her tür fikir ve sanat mahsulüne eser denir.

mahkemeye müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların kullanılmasında da uygulanır.

Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir.

- Birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerinden biri, birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu müsaade mahkemeye verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir.

Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar, iştirake esas teşkil etmez.

- Birden fazla kimsenin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa bir sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser meydana getirildiğinde yürürlükte olan herhangi bir yasada aksi öngörülmediği takdirde birlikte eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılır. Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır.

Eser sahibinin eseri üzerinde çeşitli manevi ve mali hakları bulunmaktadır. Eser sahibinin eseri meydana getirmekten dolayı elde ettiği maddi olmayan haklara manevi haklar, bu eser üzerinden yeni eserler üretmek ve yaşamına devam etmek adına faydalanmak üzere elde ettiği maddi haklar ise mali haklar olarak anılmaktadır. Kanunda bahsi geçen bu haklar şu şekilde sıralanmaktadır;

Eser sahibinin manevi hakları;

- Umuma arz salahiyeti
- Adın belirtilmesi salahiyeti
- Eserde değişiklik yapılmasını men etmek
- Zilyet ve malike karşı haklar

Eser sahibinin mali hakları;

- İşleme hakkı
- Çoğaltma hakkı
- Yayma hakkı
- Temsil hakkı
- İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı

Eser sahibinin manevi haklarından biri olan umuma arz, ancak bir kez gerçekleşebilen ve eser sahibinin iradesi ile eserin tamamının veya bazı parçalarının ilk defa olarak aleniyete sunulmasıdır. Eserin umuma arz yetkisi, eser sahibine veya yetkilendirmiş olduğu kişiye ait olup bu yetki, eserin kamuya sunulup sunulmaması konusunda karar vermeyi, kamuya sunulacaksa bunun zamanını belirlemeyi, şeklini belirlemeyi ve eserin içeriği hakkında bilgi vermeyi kapsayan bir manevi haktır (Bayındır, 2014). Eser sahibi, eserin tamamının ya da bir kısmının kullanımında sahip olarak adının zikredilmesi hakkına sahiptir. Aynı şekilde eserin kullanımı sırasında, tamamı ya da bir kısmında herhangi bir değişiklik yapılmasını veya eserin yahut eser sahibinin adının değiştirilmesini engelleme hakkına da sahiptir. Son olarak eser sahibi, kendisine ait tüm

dönemlerdeki çalışma ve sergilemelerde kullanılmak üzere, biricik ve özgün olan eserini koruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek üzere geri isteme hakkını saklı tutmaktadır.

Eser sahibinin mali hakları olan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakları; eserin aleniyet kazanmasına dair haklardır. Eserin işlenerek üzerinden fayda sağlanması, çoğaltılan nüshalarının satışı, kiralanması ya da dağıtılması, kamusal alanlarda sergilenmesi ya da sunulması suretiyle temsil edilmesi; eser sahibinin mali hakları arasındadır ve rızasına tabidir. Umuma iletim; eserin eser sahibi ve çevresi dışında kalan belirsiz sayıda kişiye tanıtılmasıdır, yani halka sunulmasıdır. İletimin hangi araçla yapıldığının önemi yoktur; dolayısıyla umuma iletim, başta radyo ve televizyon olmak üzere teknolojik gelişmeler çerçevesinde ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçla yapılan iletimleri ifade etmektedir.



Eser sahibinin rızası her zaman yazılı izin olarak alınmak durumundadır, sözlü izin geçersizdir.



Örnek

- Bir resim, sahibinin rızası olmaksızın bir eğitim kurumunda verilen resim derslerinde örnek eser olarak gösterilebilir ve bu faaliyetlerde kendisinden faydalanılabilir.
- Ancak aynı resim bir otelin lobisinin duvarına süsleme olarak işlendiğinde; otel bundan dekoratif ve ilgi çekicilik yönünden fayda sağlar yani nihayetinde eser, kullanıcıya ticari fayda getirecek bir biçimde kullanılmış olur. Dolayısıyla bu kullanım için eser sahibinin rızası alınmalıdır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre; alenileşmiş olsun ya da olmasın yani üçüncü kişiler tarafından algılanabilir olsun ya da olmasın, *eser sahibinin yazılı izni olmadan eserin tamamı ya da bir kısmının umuma arz edilmesi ve yayımlanması suç teşkil etmektedir.* Eser sahibinin yazılı izni olmadan bir esere ya da nüshalarına isim koymak ya da var olan ismi değiştirmek suçtur. *Meydana getirilen bir esere isim vermek hakkı yalnızca sahibine aittir.* Başkasının eserini kendi eseri olarak, kendi eserini de başkasının eseri olarak göstermek de suç oluşturmaktadır. Yani bir başkasının eserinin tamamını ya da bir kısmını kendine atfetmek kadar; kendi eserini de başkası yaratmış gibi yansıtmak da suç sayılmaktadır.



Meydana getirilen bir esere isim vermek hakkı yalnızca sahibine aittir.

Bir eserin tamamını ya da bir kısmını kullanırken kaynak göstermemek ya da yanıltıcı veya eksik kaynak göstermek suçtur. Başkalarından alıntı yapmak belirli kurallara tabidir, aksi halde intihal yani hırsızlık sayılmaktadır. Özellikle toplama eserlerde eser sahibinin adının yanı sıra hangi eserinden alıntı yapıldığı da açıkça belirtilmelidir. Başkalarının eserlerini, sözlerini ya da konuşmalarını eğitim öğretim gibi toplumsal maksatlarla yani kar amacı gütmekten kullanırken de kaynak göstermek zorunlu kılınmıştır. Basın yayın araçlarından yapılan alıntılarda neşriyatın tarihi ve yazarının adı veya müstear ismi; müzik eserlerinde kullanılan edebiyat eserlerinin de aynı şekilde adı ve sahibi belirtilmelidir. Yine sahibinin

yazılı izni olmadan bir eserden işleme eser, yani ondan esinlenerek ya da yararlanarak bir eser meydana getirmek de suç teşkil etmektedir. Bir eseri kamu yararı ya da kişisel kullanım haricinde, bir fayda elde etmek için çoğaltmak, sahibinin rızası yani yazılı izni yoksa suç sayılmıştır. İzin alınarak çoğaltılmış kopyaların dağıtımı, yayımı ve satımı da yine ayrıca yazılı izne tabidir. Eserin ne miktarda çoğaltılacağı da yazılı olarak belirlenmiş olmalıdır, izin verilenden fazla çoğaltım yapmak da suç kapsamına girmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Küçük yaştan itibaren müzik eğitimi aldığınızı, dünya genelinde çeşitli eğitim ve atölyelere katılarak kendinizi geliştirdiğinizi ve nihayetinde kendi albümünüzü yaptığınızı düşünün. Albümünüzün rızanız alınmadan cafe, restaurant gibi mahallerde sunulması durumunda ne yapardınız?



Madde 27'ye göre mali haklarda koruma süresi eser sahibi yaşadığı sürece ve öldükten sonra 70 yıldır.

Fikir ve sanat eserlerinde suçun oluşabilmesi için eser sahibinin (ya da hak sahibinin veya vekilinin) rızasının yokluğu gerekmektedir. Rıza ise her zaman yazılı izin olarak alınmak durumundadır, sözlü izin geçersizdir. Kanuna göre eser sahibinin mali haklarının korunması belirli bir süre ile sınırlı tutulmuştur; dolayısıyla bu sürenin dolması hâlinde artık suç oluşmayacaktır. *Madde 27'ye göre, mali haklarda koruma süresi eser sahibi yaşadığı sürece ve öldükten sonra 70 yıldır.* Fikri mülkiyet ihlal ve suçlarında ihtisas mahkemesi olarak Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri kurulmuş olup bunlar kanunda düzenlenen suçlarda yetkili mahkemelerdir.

Meslek birlikleri, fikir ve sanat eserlerinin korunmasında eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerine (icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo ve televizyon kuruluşları ile film yapımcıları) önemli avantajlar sağlamaktadır. Zira bir eser umuma arz edildikten sonra, eser sahibinin eserinin nerelerde ne amaçla kullanıldığını, bu kullanımların suç teşkil edip etmediğini takip etmesi hem zor hem de yıpratıcı bir süreçtir. Eser sahiplerinin, hak sahiplerinin ve yapımcıların hak ve çıkarlarını korumak amacıyla *6846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42. Maddesi uyarınca çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere meslek birlikleri kurulmasına imkân tanınmıştır.* Birden fazla meslek birliği kurmak mümkün olduğu gibi, aynı alanda faaliyet gösteren bir meslek birliği mevcutsa yeni bir birliğin kurulabilmesi için, o alandaki en büyük meslek birliğinin üye sayısının üçte biri kadar üyesi olma şartı aranmaktadır. Eser sahibi veya hak sahibi olan, medeni haklarını kullanabilme ehliyetine sahip olan, birliklerin üye şartlarına uygun olan gerçek ve tüzel kişiler ile en az altı aydır ticaret siciline kayıtlı olarak üretim faaliyetinde bulunan yapımcı ve yayıncılar meslek birliklerine üye olabilmektedir.

Meslek birlikleri, faaliyet gösterdikleri alanlarda üretilen eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımı, çoğaltımı veya iletiminden doğan mali

hakların ödemelerine ilişkin tarifeleri her yılın Eylül ayında ilan etmekle yükümlüdür. Aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, bir araya gelerek protokol kapsamında ortak tarifeler belirleyebilirler. Umuma açık mahaller ve ticari işletmeler, fikir ve sanat eserlerini kullanabilmek için meslek birlikleri ile irtibata geçerek sözleşme üzerine mali hak ödemelerini yapmakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra; hesaplarını yeminli mali müşavire onaylatmak zorunda olan meslek birlikleri temsil ettikleri üyelere ait olan eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri de Bakanlığa bildirmek ve her üç ayda bir bunları güncellemek durumundadır.

Ülkemizde 2024 yılı itibari ile bir yayımcı meslek birlikleri federasyonu, on sinema meslek birliği, altı müzik meslek birliği, sekiz ilim – edebiyat meslek birliği, bir radyo – televizyon meslek birliği, bir güzel sanatlar meslek birliği ve bir de tiyatro meslek birliği Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir. Başlıca meslek birlikleri Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Türkiye Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) olarak sıralanmaktadır.



Fikri mülkiyeti sınırlandıran iki düşünce dürüst kullanım ve zımni onaydır.

Fikri mülkiyetin korunması hem yerel ekseninde hem de uluslararası ekseninde gayet katı hükümlerle güvence altına alınmıştır. Ancak bu güvence bazı durumlarda hem eser sahipleri yönünden hem de tüketiciler yönünden bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları aşabilmek adına bazı kavramlar ve yeni düşünceler zaman içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri olan *dürüst kullanım (fair use / fair deal) düşüncesi, Batılı hukuk düzenlemelerinde fikri mülkiyet haklarına getirilen en önemli sınırlamalardandır. Dürüst kullanım düşüncesine göre eserlerin haber, eğitim, yorum, eleştiri ve araştırma amaçlı olarak kullanımı suç teşkil etmemektedir. Bu düşüncenin uygulanabilmesi için; kullanmanın amacı ve niteliği, bu kullanımın ticarî amaç taşıyıp taşımadığı, eserin niteliği, fikrî hak konusu eserden yararlanılan kısmın miktarı, önemi ve tüm esere oranı, kullanmanın fikrî hak konusu eserin pazar payı ve değeri üzerindeki etkisi önem arz etmektedir (Kocabey, 2004).*

Fikri mülkiyetin sınırlarını çizmekte kullanılan bir diğer düşünce de *zımni onay (implied licence)* olarak görülmektedir. Bu düşünceye göre; bir internet sitesi ya da web sayfasındaki eserler aksi açıkça belirtilmediği takdirde herkesin şahsi kullanımına açıktır ve bu web sayfasında bulunan eserlerin ticari olmayan kullanımı için eser sahibinin rızasını aramaya gerek yoktur. Eser sahibi, eserini internet üzerinde erişime açmakla bu tip kullanımlara zımnen onay vermiş sayılmaktadır.

GÜNÜMÜZDE FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU

Fikir ve sanat eserlerinin korunması gerekliliği; tüm dünyanın küresel bir köy haline geldiği, devletler ve bireyler arasındaki sınırların silikleştiği, gelişen teknoloji ile iletişim araç ve yöntemlerinin çeşitlenerek yayıldığı ve bilimsel – teknolojik gelişmelerin her alana yayıldığı bir ortamda tüm toplumları ve devletleri ilgilendiren bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır (Yüksel, 2008).



1996 yılında WIPO
“Telif Hakları
Sözleşmesi (WCT)” ve
WIPO “İcralar ve
Fonogramlar
Sözleşmesi (WPPT)”
imzalanmıştır.

Bilgisayar ve İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, fikrî hakların korunmasında, yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuş; bu nedenle Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) önderliğinde çeşitli toplantılar yapılmıştır. 1996 yılında “*İnternet sözleşmeleri*” olarak da bilinen WIPO “*Telif Hakları Sözleşmesi (WCT)*” ve WIPO “*İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPPT)*” adlı iki anlaşma imzalanmıştır. 157 ülkenin katılımıyla 2002 yılında yürürlüğe giren Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında bilgisayar programları ve veri tabanları ilim ve edebiyat eserleri başlığı altında korumaya alınmış ve bunlara yönelik ihlallerde uygulanacak hüküm ve yaptırımlar belirlenmiştir. Türkiye WIPO Telif Hakları Sözleşmesine 2008 yılında taraf olmuştur. 178 ülke tarafından kabul edilen ve 30 ülke onayıyla 2002 yılında yürürlüğe giren WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesine Türkiye 2008 yılı itibarıyla taraf olmuştur. Sözleşmeye göre icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılara tanınan koruma süresi en az 50 yıl olarak tespit edilmiş ve çeşitli yasal yaptırımlar ve koruma hükümleri belirlenmiştir.

İnternetin ve sosyal medyanın yeni bir iletişim mecrası olarak gündelik yaşamı tamamen değiştirdiği bir ortamda; eserlerin gerek dolaşım hızı gerekse kullanım şekilleri tümüyle değişmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkarılan herhangi bir fikir ya da sanat eseri, aynı anda tüm dünyaya İnternet yoluyla, sahibinin rızası alınmaksızın arz edilebilir, iletilebilir, yayılabilir, çoğaltılabilir ve kopyalanabilir. Bunların yanı sıra arz edilen esere isim koymak, ismini değiştirmek ve üzerinde değişiklik yapmak da yine İnternet üzerinden saniyeler içerisinde yapılabilmekte ve çoğu zaman eser sahibinin haberi dahi olmamaktadır. Bu gibi olumsuzluklar ve hak kayıpları, kültür sanat ortamının gelişmesi ve evrenselleşmesinin önünde engel teşkil etmekte; sanatçı, yapımcı ve icracıların çalışmalarına ket vurmakta ve enerjilerini yeni üretimler yapmak yerine hukuki süreçlere vakfetmelerine neden olmaktadır.

Fikri mülkiyet ürünlerinin internet üzerinden erişime açılması ve umuma iletilmesi; bugüne kadar oluşturulmuş fikri ve sınai haklar sistemlerinin kapsamı dışında kalmakta, dijital ortam için yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ancak internetin doğasından kaynaklanan sebeplerle fikri mülkiyetin ve hak ihlallerinin takip edilmesi oldukça zordur. Öte yandan ifade özgürlüğü noktasında da internetin sınırlandırılması doğru bir yaklaşım olmamaktadır. *Günümüz dijital dünyasının en büyük nimetlerinden olan yeni medyanın getirdiği özgürlük ortamı; aslında fikri mülkiyet yasalarının da amaçladığı yaratıcılığı ve üretimi destekler niteliktedir.* Öte yandan toplumlarda kültür ve sanatın yeşerip gelişebilmesi için yaratıcılık ve özgürlüğe olduğu kadar sanatçıların, icracıların ve yapımcıların haklarının korunması ve eserlerinden maddi kazanım elde edebilmeleri de önem arz etmektedir. Fikri haklar bu denli önem arz ediyor olsa da; bunların kapsam ve sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceği noktasında bir mutabakat bulunmamakta (Medin, 2017), dolayısıyla dijital teknolojiler ile fikri mülkiyet ilişkisi çağdaş koşullarda ivedilikle düzenlenmelidir.

Fikri mülkiyet hakları topluma çeşitli faydalar sağlamaktadır. Dürüst bir rekabetin sürdürülmesi ve ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin hem çeşitliliğinin hem de kalitesinin yükselmesi, inovasyon ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, dolayısıyla

ekonomik büyüme ve istihdamın arttırılması ve bilimsel, sanatsal ve kültürel ilerlemenin sağlanması ile toplumsal bilgi seviyesinin yükselmesi; fikri mülkiyetin kanunlar nezdinde korunması ile elde edilen kazanımlardır.

Fikri mülkiyet; ülkemizde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu vasıtasıyla teminat altına alınmıştır. Bu vesileyle eser sahipleri, icracı ve yapımcı ile yayıncıların eserler üzerindeki mali ve manevi haklarının korunması, gözetilmesi ve takip edilmesi, usulsüzlük ve hak ihlallerinin tespit edilerek hukuki süreçlerin yürütülmesi ve eser ve hak sahiplerinin eserlerden yararlanma şartlarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.



Fikri mülkiyet; özelde eser sahiplerine genelde ise toplumun entelektüel seviyesine olumlu katkıda bulunmaktadır.

Fikir ve sanat eserleri; matbaanın bulunup yaygınlaşmasıyla birlikte hukuk sistemlerinin kapsama alanına girmiştir. Başta matbaacıların haklarını gözetken kanun yapısı, giderek eser sahiplerinin menfaatlerini öne çıkaran bir yapıya bürünmüştür. *Devletlerin ötesinde evrensel anlaşmalar ve sözleşmeler ile koruma altına alınan fikri mülkiyet; özelde eser sahiplerine genelde ise toplumun entelektüel seviyesine olumlu katkıda bulunmaktadır.* Dolayısıyla zihinsel üretimi teşvik eden fikir ve sanat eserleri hukukunun, teknolojinin getirdiği yeni olgular ve durumlar da dikkate alınarak uluslararası düzlemde ele alınıp sınırlarının belirlenmesi ve hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.



Özet

- Matbaanın icadı ve yaygınlaşması ile öncelikle yayımcıların, ardından eser sahiplerinin emek ve yatırımlarından doğan haklarının olduğu ve bunların gözetilmesi gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Dünya çapındaki keşifler, ticari faaliyetler, bilimsel ve teknolojik atılımlar ile iletişimin yayılması gibi gelişmeler; fikir ve sanat eserlerinin uluslar üstü düzenlemelerle koruma altına alınması gerekliliğini doğurmuştur.
- 1700'li yıllardan başlayan fikri mülkiyet hakları kavramı ve bu hakların korunmasına dair düzenlemeler bugün artık dünya çapında uluslararası anlaşmalar ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Fikri mülkiyetin korunması; eser sahiplerine ve icracı, yapımcı, yayıncı gibi bağlantılı hak sahiplerine belli başlı mali ve manevi haklarının teslim edilmesi anlamına gelmektedir.
- Fikir ve sanat eserlerinin koruma altına alınması ile hem bireysel hem de toplumsal anlamda pek çok fayda sağlanmaktadır. Bireysel açıdan bakıldığında hak sahipleri emeklerinin maddi ve manevi yönden karşılığını alabilmekte, bu sayede entelektüel üretimlerini devam ettirmektedir. Toplumsal açıdan bakıldığında ise ifade özgürlüğü, demokrasi, yaratıcılık, inovasyon gibi pek çok unsurun desteklenmesi ve kültürel zenginliğin çoğalması ile üretim ve istihdamın artması vesilesiyle ekonomik yönden gelişmenin sağlanması söz konusudur. Dolayısıyla fikir ve sanat eserlerinin korunması sadece hak sahiplerini değil tüm toplumu ilgilendiren bir meseledir.
- Ülkemizde 1952 yılında yürürlüğe giren 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile fikir ve sanat eserleri ile bunların hak sahiplerinin mali ve manevi hakları koruma altına alınmıştır. Türkiye, aynı zamanda uluslararası pek çok örgüt ve sözleşmenin de tarafı olarak fikri mülkiyetin korunmasına uluslararası düzeyde katkı sağlamaktadır.
- Altı bölümden oluşan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; fikir ve sanat eserlerini, eser sahipliğini, eser sahiplerinin mali ve manevi haklarını, meslek birliklerinin kurulma şartlarını ve fikri mülkiyet haklarının hukuki ve cezai unsurlarını tanımlamakta ve düzenlemektedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzlemde, fikri mülkiyetin korunması oldukça katı hükümlerle güvence altına alınmıştır. Bu katı hükümlerin kimi zaman çeşitli özgürlüklere ket vurduğu ya da kültürel zenginleşmeyi engellediği yönünde tartışmalar mevcuttur. Bu tartışmaların ışığında fikri mülkiyeti sınırlandırmak üzere iki önemli düşünce öne çıkmaktadır.
- Dürüst kullanım düşüncesine göre; herhangi bir eserin, sahibinin rızası olmaksızın haber, eğitim, yorum, eleştiri ve araştırma amaçlı kullanımı suç teşkil etmemelidir. Kullanıcı herhangi bir şekilde ticari fayda elde etmediği sürece eserleri dilediği gibi kullanmakta özgür olmalıdır.
- Diğer önemli düşünce akımı ise günümüz teknolojisinin ışığında şekillenmiştir. Bir eser, internet sayfası gibi kamusal bir alan vasıtasıyla umuma arz edilen ve iletilen eserler, aksi belirtilmediği takdirde, herkesin kullanımına açık olmalıdır ve hak sahipleri bu kullanımların suç teşkil etmeyeceğine dair zımnen onay vermiş sayılmalıdır.
- Bilgisayar ve İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, fikri hakların korunmasında, yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuş; 90'lı yıllardan itibaren dijital ortamlara yönelik pek çok uluslararası sözleşme ve düzenleme yapılmıştır.



Özet (devamı)

- İnternetin yayılımı ve hızı gibi, doğasından kaynaklanan sebeplerle fikri mülkiyetin ve hak ihlallerinin takip edilmesi oldukça zordur. Öte yandan ifade özgürlüğü noktasında da internetin sınırlandırılması doğru bir yaklaşım olmamaktadır.
- Dijital mecralar bugünün dünyasının önemli değerleri olan yaratıcılık ve özgürlükleri destekler nitelikte olsa da; hak sahipleri bakımından mali ve manevi kazanımları noktasında çeşitli dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla; İnternetin evrenselliği de göz önüne alınarak, fikri mülkiyet ve dijital mecraların birlikteliği uluslar üstü bir düzlemde şekillendirilmelidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserlerinden biri değildir?
 - a) Musiki eserler
 - b) Güzel sanatlar eserleri
 - c) Sinema eserleri
 - d) Atasözleri ve deyimler
 - e) İlim ve edebiyat eserleri
2. Aşağıdakilerden hangisi eser sahibinin manevi haklarından biridir?
 - a) Temsil hakkı
 - b) Umuma arz salahiyeti
 - c) Yayma hakkı
 - d) İşleme hakkı
 - e) İletim hakkı
3. Aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserleri arasında gösterilemez?
 - a) Sözsüz besteler
 - b) Gravürler
 - c) Mimari maketler
 - d) Eskizler
 - e) Kaligrafik eserler
4. Eser sahibinin hakları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - a) Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler, eserin bütününe ve parçalarına şamildir.
 - b) Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin eder.
 - c) Eserin umuma arzı, iletimi ve çoğaltılması hususunda eser sahibinin sözlü rızası yeterli görülür.
 - d) Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz.
 - e) Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
5. 2002 yılında yürürlüğe giren WIPO İcracılar ve Fonogramlar Sözleşmesi'ne göre koruma süresi en az kaç yıl olarak tespit edilmiştir?
 - a) 30
 - b) 40
 - c) 50
 - d) 60
 - e) 70

- I. Meslek birlikleri, her üç ayda bir üyeleri ve eserleri ile ilgili bilgileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
 - II. Meslek birliklerinin hesapları, yeminli mali müşavirlerce onaylanmalıdır.
 - III. Meslek birlikleri, umuma açık mahallere eserlerin kullanımı konusunda ihtar göndermektedir.
 - IV. Eserlerin her türlü kullanım biçiminin bedellerini belirleyen tarifeler, Bakanlık tarafından meslek birliklerine gönderilir.
 - V. Meslek birlikleri, elde ettikleri gelirleri Bakanlığa devretmektedir.
6. Meslek birliklerinin yükümlü ve görevli olduğu hususlara dair hangi ifadeler doğrudur?
- a) Yalnız I
 - b) I ve II
 - c) I, II ve III
 - d) IV ve V
 - e) Yalnız V
7. “Sinema eserleri gibi görsel – işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortam” olarak tanımlanan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Ekolayzır
 - b) Fonogram
 - c) Aranjman
 - d) Telegram
 - e) Hoparlör
8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hangi yılda kabul edilmiştir?
- a) 1948
 - b) 1949
 - c) 1950
 - d) 1951
 - e) 1952

9. Aşağıdakilerden hangisi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun amaçlarından biri değildir?
- a) Eser sahipleri, icracılar ve yapımcıların meslek birlikleri kurmasını sağlamak
 - b) Eser sahipleri, icracılar ve yapımcıların eserler üzerindeki manevi haklarını belirlemek
 - c) Eser sahipleri, icracılar ve yapımcıların eserlerden yararlanma şartlarını düzenlemek
 - d) Esas ve usullere aykırılık durumunda yaptırımları tespit etmek
 - e) Eser sahipleri, icracılar ve yapımcıların eserler üzerindeki mali ve manevi haklarını koruma altına almak
10. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirtilen Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Kültür ve Turizm Bakanlığı
 - b) Çalışma Bakanlığı
 - c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 - d) Ticaret Bakanlığı
 - e) Kültür Bakanlığı

Cevap Anahtarı

1.d, 2.b, 3.d, 4.c, 5.c, 6.b, 7.b, 8.d, 9.a, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5846.doc> , [Eriřim Tarihi:
17.07.2019]
- Bayındır, S. (2014). *Eser Sahibinin İzni Olmaksızın Eseri Umuma İletim Suçu*, TBB Dergisi 2014 (113), 308-338.
- Kocabey, D. (2004). *İnternette Fikri Hakların Korunması*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Medin, B. (2017). *Dijitalleşen Dünyada Fikri Haklar Sorunu*, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 51-68.
- Piroğlu, Ü. (2001). *İletişim Çağında Sanatın ve Telif Haklarının Yeni Konumu*, FMR Dergisi, Cilt 1, 121-128.
- Soyak, A. (2005). *Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve GOÜ'ler Açısından Önemi*, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 1 (1), 11-30.
- Yüksel, M. (2001). *Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri*, FMR Dergisi, Cilt 1, 89-108.
- Yüksel, M. (2008). *Fikri Mülkiyet ve İletişim Yazıları*, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkınıc Yıl Kitaplığı.